

[별지 제6호 서식]

처 분 요 구 서

【번 호】 6

【처분종류】 개선

【제 목】 사규관리 적정화 개선

【지적사항】

1. 업무 개요

우리 원 사규의 제·개정 및 폐지 등 관리는 관계 법령, 정관 및 다른 사규에서 특별히 정한 경우를 제외하고 「사규관리지침」에 따라 관리하도록 하고 있다.

또한, 사규의 관리 및 제·개정 절차 등을 담당하는 부서를 관리부서로 정하여 ○○○○실에서 소관하고 있으며 사규에서 정한 주된 업무와 관련한 부서를 운용부서로 정하여 운영하고 있다.

다만, 「사업관리위원회 운영규칙」, 「정책연구용역 관리규칙」, 「사내 사회적 기업 육성 및 지원에 관한 지침」의 경우 관리부서와 운용부서 역할 모두 ○○○실이 소관한다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

우리 원 「사규관리지침」 제3조제1호에 따르면 사규란 진흥원 임직원이 지켜야 하는 내부 규범으로 정의하고 있으며 사규는 정관, 규정, 지침 등으로 구분하고 있다.

또한, 「사규관리지침」 제4조(체계)에서는 정관에서 위임받은 사항과 이사회 의결, 주무부처장관의 승인 등 진흥원 운영에 관하여 필요한 기본적인 사항을 ‘규정’으로 운영하고, 그 밖의 사항은 ‘지침 등’으로 운영하고 있다.

이와 함께 「사규관리지침」 제11조(법령과의 관계)에 따라 법령 또는 상위 사규에 저촉되는 지침 등은 그 부분에 한하여 효력이 발생하지 아니하고, 「사규관리지침」 제13조(적정화)는 사규의 제·개정 및 폐지가 필요하다고 인정될 경우 지체없이 필요한 조치를 취하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

「사규관리지침」 제3조1호에 사규를 내부 규범으로 정의하고 있으나 실제 우리 원 규정집을 살펴보면, 보건의료기술 연구개발사업과 관련하여 [표 11]처럼 보건의료기술진흥법 및 하위 법령을 모두 규정집에 수록하여 운용하고 있었다.

[표 11] 규정집 내 보건의료기술 연구개발사업 범주 규정

X. 보건의료기술 연구개발사업	
1. 보건의료기술 진흥법	X- 1
2. 보건의료기술 진흥법 시행령	X- 2
3. 보건의료기술 진흥법 시행규칙	X- 3
4. 보건의료기술 연구개발사업 운영·관리규정	X- 4
5. 보건의료기술정책심의위원회 운영세칙	X- 5
6. 보건복지부 소관 연구개발사업 보안관리 규칙	X- 6
7. 보건복지부 소관 연구개발사업 연구노트 관리지침	X- 7
8. 보건의료기술 분류체계에 관한 고시	X- 8
9. 보건신기술 인증 및 사후관리에 관한 규정	X- 9
10. 보건의료기술연구사업관리조직 운영규정	X-10
11. 연구사업관리 전문가제도 운영규정	X-11
12. 한국형 ARPA-H 프로젝트 추진단 운영 지침	X-12

[표 11]의 보건의료기술 연구개발사업 범주 1번 보건의료기술진흥법부터 9번 보건신기술 인증 및 사후관리에 관한 규정까지 모두 법령과 해당 하위법령 및 주무부처 관계 예규에 해당한다.

이러한 관계 법령 등은 「사규관리지침」 제3조에 따른 우리 원 내부규범이라고 보기에선 무리가 있고, 보건의료기술 연구개발사업 외 우리 원에서 운영하는 다른 사업에서도 관련 법률과 하위 규정들이 있음에도 불구하고, 규정집에 수록하지 않고 있으므로 사업간 형평성 문제도 발생한다.

때문에 현행 「사규관리지침」상 사규의 정의를 우리 원에서 주로 수행하는 사업의 관계 법률 및 하위법령이 포함될 수 있도록 정의 규정을 개정하거나 사규에서 제외하는 방안을 고려할 필요가 있다.

이와 함께 우리 원 사규로 등재되어 있는 「사업관리위원회 운영규칙」, 「정책연구용역 관리규칙」, 「사내 사회적 기업 육성 및 지원에 관한 지침」의 운영 실적이 있는지 살펴본 결과, [표 12]에서와 같이 최근 3년간 운영실적이 전혀 없었다.

[표 12] 최근 3년간('22~'24.10.) 규정 운영실적 현황

규정 명칭	운영 실적
「사업관리위원회 운영규칙」	없음
「정책연구용역 관리규칙」	없음
「사내 사회적 기업 육성 및 지원에 관한 지침」	없음

* ○○○○실 제출자료 재구성 및 기록물 모니터링 결과

특히, 「정책연구용역 관리규칙」의 경우 행정안전부 소관의 대통령령인 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」에 의거하여 운용하고 있는데 해당 규

정은 시행령 제2조(적용범위)에 따라 중앙행정기관과 그 소속기관 그리고 군과 같은 행정기관에 적용한다.

우리 원은 행안부 소관 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」에 해당 기관이 아님에도 내부 규정인 「정책연구용역 관리규칙」을 통해 정책 연구용역 발주 시 심의부터 평가를 규정하고 결과는 정책연구관리시스템(www.prism.go.kr)에 등록하도록 하였다.

「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제54조에 따르면 정책연구관리시스템에 연구결과를 등록하는 주체는 중앙행정기관에 해당되는 사항이다.

그러나 우리 원 「정책연구용역 관리규칙」 제2조제1호에 따라 ‘진흥원의 정책 개발 및 정책 현안에 대한 조사 연구 등을 목적으로 연구자에게 발주하는 연구용역’을 정책연구관리시스템에 등록하여야 한다.

합법성 감사의 시각으로 보면 불필요한 규정이라고 할지라도 현재 우리 원 규정으로 등재되어 있는 경우 기관 내부에서 효력을 발휘하므로 위반 시 모두 감사 지적사항으로 조치될 위험이 크고, 이를 방지하기 위해 불필요한 업무가 발생할 수 있으므로 「사규관리지침」 제13조(적정화)에 따라 사규의 제·개정 및 폐지가 필요하다고 인정될 경우 지체없이 필요한 조치를 취하여야 한다.

조치할 사항 ○○○○실장은 현재 규정집에 수록한 보건의료연구개발 사업 관련 법률과 하위 법령, 주무부처 예규 등이 「사규관리지침」 제3조에 따른 우리 원 사규의 정의와 부합하는지 검토하여 적정한 조치를 취하고, 사규체계에 맞지 않거나 실질적 운영이 없어 사실상 사문화된 규정 등에 대해서는 사규관리 차원에서 전반적으로 정비하시기 바랍니다. (개선)